

경 고 요 구

【13】

제 목 채용업무 및 근태관리 부적정
소 관 부 서 ○○권역본부
구 분 채용 및 노무업무
내 용

1. 업무 개요

소장 ㉔㉔㉔은 2024. 2. 1.부터 2025. 2. 16.까지 ○○권역본부에서 인사 계획 및 운영 등 채용 업무와 근태 관리 및 병가 승인 등 노무 업무를 수행하였다.

2. 관계규정 및 판단기준

인사혁신처 「공공기관 공정채용 지침」에 따르면 수립된 채용계획은 변경하지 않는 것을 원칙으로 하되, 불가피하게 변경하는 경우에는 인사위원회 등 내부 절차에 따라 변경하여야 하고,

「채용업무관리에규」 제4조의2(채용검증위원회) 제1항에 따르면 직원을 채용하는 경우 최종합격자를 결정하기 전에 채용검증위원회를 구성하여 “별지 제1호”에 따라 당해 채용이 관계법령 및 규정, 당초 채용계획 등을 준수하여 공정한 채용이 이루어졌는지를 점검하여야 하며,

동 예규 제5조(채용계획의 심의·의결) 제1항에 따르면 채용의 공정성 및 투명성을 확보하기 위해서 채용계획 대한 심의·의결은 인사위원회 또는 이에 준하는 심의·의결기구(이하 “인사위원회 등”이라 한다)에 의하도록 되어있다.

또한, 「취업규정」 제9조(성실의무)에 따라 직원은 회사의 제 규정을 성실히 지키며 직무상 명령과 지시에 따라 부과된 직무를 완수하여야 하고, 상사는 부하직원을 성실히 지도·통솔함과 동시에 솔선하여 직무를 수행하여야 한다고 명시되어 있으며,

동 규정 제26조(특별휴가) 제3항에 따르면 업무 외의 질병 또는 부상으로 인하여 직무를 다할 수 없거나, 전염병 감염으로 그 직원의 출근이 다른 직원의 건강에 영향을 미칠 우려가 있다고 판단될 경우 질병휴가를 사용할 수 있고,

동 규정 동조 제4항에 따라 제1항 내지 제3항의 규정에 따른 휴가를 요하는 자는 사실을 증명할만한 증빙서를 제출하여야 한다. 다만, 증빙서를 첨부할 수 없는 휴가는 소속장의 인정으로 대치할 수 있으나 7일 이상의 질병휴가나 질병휴직에 있어서는 의료법 제3조의2 및 제3조의3에 의한 의료기관에서 발급받은 치료기간을 예정한 진단서를 반드시 제출하여야 한다.

「노무관리 업무기준」 제8조(병가)에 따르면 취업규정 제26조 제4항에 의한 질병휴가는 30일 이상의 병가의 경우 국·공립병원이나 종합병원의 진단서를 첨부하여야 한다.

「인사규정」 제35조(주의·경고 처분사유)에 따라 기타 직원 또는 직원이 속한 기관이 책임과 의무를 다하지 못한 때 구두 또는 서면으로 주의·경고 처분을 할 수 있다.

따라서, ○○권역본부는 기간제 근로자 채용 시 「채용업무관리예규」에 따라 적법한 절차에 의한 인사위원회를 구성 하고 전반적인 채용 과정을 면밀히 검토하여야 하며, 채용 과정 중 불가피한 변경사항 발생 시 적법한 내부 절차에 따라 변경하여야 한다.

또한, 우리 기관 소속 임직원은 관련 규정을 준수하여 병가를 사용하여야 하고, 병가 승인 시에는 병가 기간에 부합하는 적법한 진단서가 제출되어야 하며, 이에 대한 검증 없이 병가를 승인하는 일이 없도록 유의하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데, 감사실에서 실시한 2025년 ○○권역본부 종합감사 시, 관련자는 [표 1]과 같이 2024년 12월 진행된 기간제 근로자 채용의 채용검증위원회 위원을 별도의 절차 없이 임의 변경하여 「공공기관 공정채용 지침」 및 「채용업무관리예규」를 위반한 사실이 확인되었다.

[표 1] 채용업무 부적정

연번	채용기간	채용검증위원회 위원	비고
1	2024년 12월 기간제 근로자 채용	(계획) 신**, 황**, 박**	박** 위원에서 황** 위원으로 임의 변경
		(결과) 신**, 황**, 황**	

채용검증위원회는 공정하고 투명한 인사 검증을 위해 엄격하게 운영되어야 함에도, 참석 위원을 별도의 승인이나 정당한 절차 없이 변경한 것은 위원회 운영의 절차적 정당성과 적정성을 훼손한 행위이며 채용 운영 원칙에 반하는 중대 사안이라고 판단된다.

또한, 관련자는 [표 2]와 같이 ♥♥영업소 주임 신○○의 병가 승인 시 30일 이상 병가의 경우 국·공립병원이나 종합병원의 진단서를 첨부하여야 함에도, 관련 확인 절차를 충분히 이행하지 않은 상태에서 병가를 부적절하게 승인한 사실이 확인되었다.

[표 2] 근태관리 부적정

연번	영업소	신청자	승인자	병가기간	비고
1	♥♥	신○○	㉠㉠㉠	2024.11.11. ~ 2024.12.22. (42일)	남양주21세기병원 (국·공립병원 및 종합병원에 해당하지 않음)

이는 명백한 사규 위반 사항이며, 병가 승인 절차를 철저히 지켜 처리했어야 함에도 근태 담당자로서 그 본분을 다하지 못했기에 이에 대한 조치가 필요하다고 판단된다.

다만, 인사 및 노무업무 담당자가 각각 1인에 불과하여 본부 및 산하 영업소 전체의 업무를 총괄·관리하는 과정에서 업무 부담이 과중하였던 점, 해당 사안이 일회성 착오에 해당하는 점을 감안할 때 일정 부분 참작의 여지가 있는 것으로 판단된다.

관련자 의견 소장 ㉠㉠㉠은 위 행위 사실 모두를 인정하였고, 업무처리의 미흡한 부분에 대하여 깊이 반성하며 위와 같은 사항이 추후 발생하지 않도록 직무에 최선을 다하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

- 권역본부장은 앞으로 유사한 사례가 발생하지 않도록 관련 업무를 철저히 하시기 바라며, 부적절하게 승인된 병가사항에 대해 시정 조치하시고, (시정)
- 담당자로서 업무를 소홀히 한 다음 관련자에게 경고 조치하시기 바랍니다. (경고)

관 련 자

소 속	직위	성 명	담당기간	담당업무	현근무처	비 고
○○권역 본부	소장	㉠㉠㉠	2024.2.1. ~ 2025.2.16.	인사, 노무	●●영업소	경고